

2º Juzgado Civil de San Miguel

ROL: C-5890-2020	Fecha Ingreso: 26/10/2020 23:27 - OJV
Caratulado: ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA	
Procedimiento: Juicio de arrendamiento	
Materia: [C13A] Arrendamiento,cobro servicios según D.L.964 y Ley 18.101	
Estado Administrativo: Archivada	Ubicacion: Archivada Digital
Cuaderno: Principal	
Etapas: Aud. contestación, conciliación y prueba	Estado Procesal: Tramitación
Fecha Impresión: 30/09/2026 03:07	Tipo causa: No masiva

Litigantes

Sujeto	RUT	Persona	Nombre o Razón Social
DTE.	9981247-8	NATURAL	CHRISTIAN MAURICIO ADRIÁN ARAYA LASO
AB.DTE	9981247-8	NATURAL	CHRISTIAN MAURICIO ADRIÁN ARAYA LASO
DDO.	11163432-7	NATURAL	CARLOS ANTONIO MORAGA CANCINO
DDO.	76033796-K	JURIDICA	CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

Tabla de contenidos

1. Principal.....	1
1.1. Resolución: Apercibimiento poder y/o título - 27/10/2020 (Folio 2).....	1
1.1.1. Escrito: Ingreso demanda - 26/10/2020 (Folio 1).....	2
1.2. [NULO] Resolución: Pospone inicio de la tramitación - 03/11/2020 (Folio 4).....	5
1.2.1. Escrito: Reposición - 28/10/2020 (Folio 3).....	6
1.3. Resolución: Nulidad de lo Obrado - 11/11/2020 (Folio 6).....	7
1.3.1. Escrito: Reposición - 04/11/2020 (Folio 5).....	8
1.4. Acredita Poder - 13/11/2020 (Folio 7).....	9
1.5. Certificado. - 13/11/2020 (Folio 8).....	10
1.6. Resolución: Pospone inicio de la tramitación - 24/11/2020 (Folio 10).....	11
1.6.1. Escrito: Curso progresivo a los autos - 19/11/2020 (Folio 9).....	12
1.7. Resolución: Da curso a la demanda y cita a comparendo - 14/12/2020 (Folio 12).....	13
1.7.1. Escrito: Cumple lo ordenado - 04/12/2020 (Folio 11).....	15
1.8. Resolución: Mero trámite - 08/07/2021 (Folio 16).....	16
1.8.1. Escrito: Nuevo día y hora - 01/07/2021 (Folio 15).....	17
1.9. Resolución: Nuevo domicilio - 26/07/2021 (Folio 18).....	18
1.9.1. Escrito: Señala domicilio - 21/07/2021 (Folio 17).....	19
1.10. Resolución: Notificación por art. 44 C.P.C. - 20/08/2021 (Folio 24).....	20
1.10.1. Escrito: Notificación por art. 44 - 13/08/2021 (Folio 23).....	21
1.11. (NOT)Notificacion: Notificación de demanda - 08/09/2021 (Folio 26).....	22
1.12. (COM)Comparendo: Aud. De Contes. Concil. y Prueba - 08/09/2021 (Folio 27).....	23
1.13. Resolución: Mero trámite - 13/09/2021 (Folio 29).....	25
1.13.1. Escrito: Cumple lo ordenado - 08/09/2021 (Folio 28).....	26
1.14. Resolución: Mero trámite - 14/10/2021 (Folio 31).....	27
1.14.1. Escrito: Cumple lo ordenado - 09/10/2021 (Folio 30).....	28
1.15. Resolución: Mero trámite - 14/12/2021 (Folio 33).....	31
1.15.1. Escrito: Tenga presente - 07/12/2021 (Folio 32).....	32
1.16. Resolución: Mero trámite - 21/12/2021 (Folio 35).....	34
1.16.1. Escrito: Tenga presente - 16/12/2021 (Folio 34).....	35
1.17. Resolución: Mero trámite - 03/01/2022 (Folio 37).....	37
1.17.1. Escrito: Cumple lo ordenado - 22/12/2021 (Folio 36).....	38
1.18. Resolución: No ha lugar - 26/05/2022 (Folio 39).....	40
1.18.1. Escrito: Cumple lo ordenado - 24/05/2022 (Folio 38).....	41
1.19. Resolución: Remítase por acumulacion a Insolv. - 22/08/2022 (Folio 41).....	42
1.19.1. Escrito: Oficio - 08/08/2022 (Folio 40).....	43
1.20. Resolución: Archivo del expediente en el Tribunal - 04/06/2024 (Folio 42).....	44

NOMENCLATURA :1. [193]Apercibimiento poder y/o título
JUZGADO :2° JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL
CAUSA ROL :C-5890-2020
CARATULADO :ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel , VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE

Constitúyase el mandato judicial dentro del plazo y bajo el apercibimiento contenido en el artículo segundo inciso cuarto de la ley 18.120.

En San Miguel , VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE , se Notificó por el estado diario, la resolución precedente



PROCEDIMIENTO: SUMARIO ESPECIAL, ARRENDAMIENTO.

MATERIA: TERMINACIÓN INMEDIATA POR NO PAGO DE RENTAS.

DEMANDANTE: CHRISTIAN ARAYA LASO.

RUT.: 9.981.247-8.

ABOGADO PATROCINANTE Y APODERADO: CHRISTIAN ARAYA LASO,

RUT.: 9.981.247-8.

DEMANDADO: CONSTRUCTORA ALTOMIN

LIMITADA. RUT: 76.033.796-k.

DEMANDADO: Carlos Moraga Cancino.

RUT: 11.163.432-7

PROCEDIMIENTO: Arrendamiento.

MATERIA: Terminación inmediata de contrato por no pago de rentas.

DEMANDANTE: Christian Araya Laso.

RUT: 9.9981.247-8

DOMICILIO: Monjitas oficina 357. depto 34. Santiago.

ABOGADO PATROCINANTE Y APODERADO: Christian Araya Laso.

RUT: 9.981.247-8.

DEMANDADO: Constructora Altomin Limitada.

RUT: 76.033.796-k

DEMANDADO: Carlos Moraga Cancino.

RUT: 11.163.432-7

AMBOS DOMICILIADOS EN : Chile España 8316 B, La Cisterna.

EN LO PRINCIPAL: Terminación del contrato de arrendamiento por no pago de las rentas.

PRIMER OTROSI: En subsidio, desahucio del mismo contrato.

SEGUNDO OTROSÍ: Ordenar notificar compañía electricidad y agua.

TERCER OTROSI: Acompaña documentos con citación.

CUARTO OTROSI: Se tenga presente patrocinio poder.

S. J. L. en lo Civil de San Miguel.

Christian Araya Laso., chileno Abogado, domiciliado en Monjitas 357 depto. 34 Santiago a US. respetuosamente digo:

Tengo dada en arrendamiento la propiedad ubicada en Calle Chile España 8316 – B, Comuna La Cisterna, a Constructora Altomin Limitada Rut.:76.033.796-k, domiciliada en el recién mencionado inmueble, por la renta mensual de \$720.000 (setecientos veinte mil pesos).

La demandada no ha pagado las rentas de arrendamiento de los meses de julio (\$720.000), agosto(\$720.000),septiembre(\$720.000) y octubre (\$720.000) de 2020 adeudándome la suma de \$2.880.000. por concepto de rentas más 25 % de multas según los estipulado en el contrato, es decir \$720.000 (\$180.000. como multa por cada mes de retraso) lo que arroja una deuda de \$3.600.000. además de las siguientes cuentas. ENEL : \$509.941. Aguas Andinas \$181.980. Totalizando al día de hoy \$4.291.921.

POR TANTO.: De acuerdo con lo expuesto y lo que disponen los arts. 7, 8, 10 y siguientes y 21 de la Ley N° 18.101, y sus modificaciones, art. 1977 del Código Civil y arts. 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

RUEGO A US.: Se sirva tener por interpuesta demanda en juicio de terminación del contrato de arrendamiento, por no pago de las rentas, en contra de CONSTRUCTORA ALTOMIN LIMITADA representada por don Carlos Moraga Cancino empresario y contra don Carlos Moraga Cancino empresario ambos domiciliados en Chile España 8316 B quien a su vez también se constituyó como codeudor solidario como consta en el contrato, se sirva US a ordenar que se practiquen las reconversiones legales por las sumas indicadas en el cuerpo de este escrito: la primera, al notificarle la demanda; y la segunda, en la audiencia de estilo; y, -en definitiva-, acoger esta demanda y declarar terminado el contrato de arrendamiento mencionado; que el demandado debe pagarme las rentas, gastos y consumos insolutos que se devenguen durante la tramitación del juicio hasta que se efectúe la restitución material del inmueble arrendado, más el reajuste indicado en el art. 21 de la Ley N° 18.101; y, que debe restituirme la propiedad arrendada dentro de tercero día totalmente desocupada, desde que el fallo cause ejecutoria, todo ello con expresa condena en costas.

PRIMER OTROSI: Para el caso de que el demandado enervara la acción de terminación del contrato, pagando, en la oportunidad legal, no deseo -tampoco- perseverar en dicho contrato de arrendamiento, por lo que le demando de desahucio.

POR TANTO, y de acuerdo con lo expuesto, arts. 3º y siguientes de la Ley N° 18.101 , artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

RUEGO A US.: Se sirva, en subsidio de la petición principal, ordenar que se notifique el desahucio del mismo contrato de arrendamiento, al demandado, y disponer, en el caso de que éste enervara la acción de terminación del contrato, mediante el pago de lo debido, que se me restituya la propiedad en el plazo de 2 meses desde la notificación de esta demanda; o dentro del plazo que US. se sirva fijar, de acuerdo al mérito de autos.

SEGUNDO OTROSI: Sírvase US. ordenar notificar de esta causa a la compañía eléctrica ENEL y a la compañía de agua Aguas Andinas.

POR LO TANTO.: Ruego a S.S., ordenar la correspondiente notificación ENEL y a la Compañía de servicios Santarios.

TERCER OTROSI: Vengo en acompañar, con citación, los siguientes documentos:

- 1) Contrato de arriendo, con citación, del cual me valdré como medio de prueba.
- 2) Cuenta de compañía eléctrica ENEL.
- 3) Cuenta de Aguas Andinas.

POR LO TANTO.: Ruego a US. se tenga por acompañado, con citación.

CUARTO OTROSI: Sírvase U.S. tener presente que en mi calidad de abogado para el ejercicio de la profesión, asumiré personalmente el patrocinio y poder en la presente causa, sin perjuicio de mi facultad de delegarlo conforme a la ley.

POR LO TANTO.: Ruego a US. se tenga presente.

NOMENCLATURA : 1. [101]falla recurso de reposición
 JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
 CAUSA ROL : C-5890-2020
 CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, tres de Noviembre de dos mil veinte

A la presentación de 28 de octubre de 2020, folio 3, a lo principal, encontrándose ajustado a derecho lo resuelto, sin que los argumentos expuestos permitan hacer variar lo decidido por el Tribunal, toda vez que, la demanda no fue suscrita con firma electrónica del mandante, no ha lugar a la reposición. Sin perjuicio lo anterior, teniendo presente los hechos públicos y notorios derivados de la pandemia mundial provocada por el COVID-19 y lo dispuesto en el artículo 4 de la ley n°21.226, entendiendo que plantea un entorpecimiento se le concede el plazo de 30 días, a contar del vencimiento del plazo del apercibimiento, para autorizar el poder, sin perjuicio de que la parte pueda realizar estas gestiones dentro de dicho término, en la medida que las condiciones así se lo permitan. Lo anterior, debe realizarse mediante video conferencia siguiendo las indicaciones publicadas en la “Guía de Atención de Público durante la Pandemia” de este Tribunal, publicado en página web del Poder Judicial.

Proveyó doña **KATHERINE GRACE CAMPBELL ESPINOSA**,
 Juez Suplente.
 dhb

En **San Miguel**, a **tres de Noviembre de dos mil veinte** , se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



REPOSICIÓN.

S.J.L. CIVIL SAN MIGUEL (2°).

Christian Araya Laso abogado por la demandante en autos caratulados Juicio de arrendamiento “**ARAYA con MORAGA.**; ROL 5890-2020, a US. respetuosamente digo:

Que vengo en solicitar reposición de la resolución de fecha 27 de octubre último que proveyó la demanda de autos, en los siguientes términos:

El poder, dada la contingencia sanitaria, que impide la concurrencia personal al tribunal, se encuentra otorgado mediante documento **validado con firma electrónica avanzada** por demandante.

POR TANTO, atendido lo expuesto y lo dispuesto en el art.181. del Código de Procedimiento Civil.

RUEGO A US.: Se sirva reponer la resolución antedicha y proveer derechamente la demanda de autos.

NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
CAUSA ROL : C-5890-2020
CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, once de Noviembre de dos mil veinte

A la presentación de 5 de noviembre de 2020, folio 5, no ha lugar por improcedente.-

Sin perjuicio lo anterior, advirtiendo el Tribunal un error en la resolución de 3 de noviembre de 2020, en uso de la facultad correctora del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, se deja sin efecto la misma y en su lugar se provee:

A la presentación de 28 de octubre de 2020, folio 4, previo, certifíquese por el Señor Secretario del Tribunal la calidad de abogado del compareciente.-

dhb

En San Miguel, a once de Noviembre de dos mil veinte , se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



En lo principal : REPOSICIÓN, La demanda efectivamente fue firmada por el mandante con firma electrónica avanzada.

S.J.L. CIVIL SAN MIGUEL (2°).

Christian Araya Laso abogado por la demandante en autos caratulados Juicio de arrendamiento “**ARAYA con MORAGA.**; ROL 5890-2020, a US. respetuosamente digo:

Que vengo en solicitar reposición de la resolución de fecha 3 de noviembre último la cual señala que la demanda no se encuentra firmada por el mandante, **SIN EMBARGO QUIERO SEÑALAR QUE LA DEMANDA EFECTIVAMENTE SI SE ENCUENTRA FIRMADA POR EL DEMANDANTE Christian Araya Laso**, ya que en mi condición de abogado he asumido personalmente el patrocinio de esta causa , es decir en esta causa el demandante y el abogado del demandante es la misma persona, quien firmo debidamente la demanda utilizando firma electronica avanzada.

POR TANTO, atendido lo expuesto y lo dispuesto en el art.181. del Código de Procedimiento Civil.

RUEGO A US.: Se sirva reponer la resolución antedicha y proveer derechamente la demanda de autos.



JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
 CAUSA ROL : C-5890-2020
 CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

RATIFICA FIRMA Y OTORGA PODER ANTE MINISTRO DE FE DEL TRIBUNAL:

San Miguel, a 13 de noviembre de 2020:

Por medio del presente, se certifica que comparecen a las dependencias de este Tribunal:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	EN REPRESENTACIÓN DE	RUT	TIPO DE LITIGANTE
CHRISTIAN MAURICIO ADRIÁN ARAYA LASO	9981247-8			Demandante

Quienes, en este acto, ratifican sus firmas y otorgan mandato judicial, a los abogados(as) y/o apoderados, con las facultades que por cada uno de ellos se indican:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	TIPO LITIGANTE	PODER
CHRISTIAN MAURICIO ADRIÁN ARAYA LASO	9981247-8	Abogado del Demandante	Amplio, Incisos 1º y 2º, del Artículo 7º del Código de Procedimiento Civil

Los que acreditaron debidamente la condición en la cual comparecen.

Observaciones: DEMANDA EN CUENTA UNICA DE ABOGADO SIN FIRMA. VIENE COMO FIRMANTE CERTIFICADO OJV. SE CONSULTA CALIDAD DE ABOGADO PORTAL. CERTIFICADO DE TITULO, PAGINA WEB, CON ESTA FECHA.

Ministro de Fe del Tribunal:



FOJA: 0 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [380] Certificado calidad de abogado.
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
CAUSA ROL : C-5890-2020
CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, trece de Noviembre de dos mil veinte

CERTIFICADO: En cumplimiento a lo ordenado mediante resolución que antecede de fecha 11 de Noviembre de 2020, en su folio 6, del Cuaderno principal, **Certifico** que revisado los registros en la página WEB del Poder Judicial, en su resultado de búsqueda consta la calidad de abogado de don **CHRISTIAN MAURICIO ADRIAN ARAYA LASO**, cédula de identidad N° 9.981.247-8, su fecha de titulación el **03/11/2017**, y se encuentra habilitado para el ejercicio de la profesión.

GONZALO NEIRA CAMPOS
SECRETARIO TITULAR



FOJA: 8 .- ocho .-

NOMENCLATURA : 1. [101]Pospone inicio de la tramitación
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
CAUSA ROL : C-5890-2020
CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, veinticuatro de Noviembre de dos mil veinte

Proveyendo presentación de fecha 19 de noviembre de 2020, folio 9, téngase presente, estese a lo que se resolverá.

A la demanda, para proveer, dese estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 N° 3 de la Ley del Ramo, indicando los medios de prueba de los que se valdrá en estos autos. Igualmente, indíquese las condiciones pactadas para el contrato, indicando fecha en que comenzó a regir, duración, y si fue estipulado a plazo fijo o renovable; Se confiere un plazo de 10 días para dar cumplimiento a lo ordenado, transcurrido el cual, de no mediar gestión útil, se archivarán los autos sin más trámite.

cbe

Resolvió KATHERINE GRACE CAMPBELL ESPINOSA, Juez Suplente.

En San Miguel, a veinticuatro de Noviembre de dos mil veinte , se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



En lo principal : Se dé curso a la demanda.

S.J.L. CIVIL SAN MIGUEL (2°).

Christian Araya Laso abogado por la demandante en autos caratulados Juicio de arrendamiento “**ARAYA con MORAGA.**; ROL 5890-2020, a US. respetuosamente digo:

Que vengo en señalar habiendose dado cumplimiento a lo ordenado por S.S. habiendo certificado el Sr. Secretario con fecha 13 de noviembre de 2020, la calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, cumpliendo así con requerido por S.S.

POR TANTO, atendido estos antecedentes entregados ruego a S.S. dar curso derechamente a la demanda.

RUEGO A US.: Se sirva proveer derechamente la demanda de autos.

NOMENCLATURA : 1. [1]Da curso a la demanda y cita a comparendo
 JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
 CAUSA ROL : C-5890-2020
 CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, catorce de Diciembre de dos mil veinte

Al escrito de 4 de diciembre de 2020 folio 11, por cumplido con lo ordenado y por aclarado en lo pertinente, estese a lo que se resolverá.

A la demanda: a lo principal y al primer otrosí, practíquese la primera reconvencción de pago y para efectos de la segunda y de la acción subsidiaria, vengan las partes a comparendo de contestación, conciliación y prueba **a la audiencia del día 3 de febrero de 2021 a las 09:30 hrs.**

Al segundo otrosí, como se pide notifíquese para los fines a los que haya lugar; **al tercer otrosí**, por acompañados con citación; **al cuarto otrosí**, téngase presente patrocinio y poder

En cuanto a la modalidad de realización de la audiencia:

I.- Mientras se mantenga el estado de excepción constitucional, realícese por medio de **video conferencia y contando con defensa letrada**, siguiendo las siguientes indicaciones:

1.- Las partes deberán presentar un escrito por medio de la oficina judicial virtual, usando el tipo **“cumple lo ordenado”**, hasta antes de las 12:00 horas del día hábil anterior a la realización de la audiencia, indicando los abogados patrocinantes y/o mandatarios un correo electrónico y un teléfono celular a los cuales se les pueda contactar y enviar los datos de conexión.

2.- Todas las partes que concurren a la audiencia por vía remota, deben adoptar las medidas para que esté constituido el patrocinio y autorizado el mandato judicial también antes del inicio de la audiencia, si correspondiere.

3.- En el evento que alguna de las partes manifieste por escrito y con la antelación antes dicha, esto es hasta el día hábil anterior y antes de las 12:00 horas, no contar con los medios tecnológicos para participar en la audiencia remota o se oponga fundadamente a ello, se fijará nuevo día para que aquella parte concorra al Tribunal y utilice una sala habilitada, procediéndose a la celebración de la audiencia, de manera **semipresencial**.

4.- Será carga de los litigantes, informar al Tribunal la circunstancia que se ha cumplido con la notificación de esta resolución y por ende corresponde agendar la audiencia, debiendo remitir esa información al correo electrónico del Tribunal publicado en la página web del Poder Judicial, de manera de adoptar las medidas para ello y pronunciarse respecto de los escritos que se hallen pendientes y que digan relación con el comparendo de rigor. Esta información, también debe ser remitida el día previo a la audiencia antes de las 12:00 horas.



En el evento que en la audiencia antes decretada, se reciba la causa a prueba y conforme a lo dispuesto en el artículo 6° de la ley n°21.226, se advierte que se suspenderá la audiencia hasta el vencimiento de los diez días hábiles posteriores al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública y el tiempo en que sea prorrogado, debiendo la parte interesada solicitar, en la oportunidad procesal que corresponda un nuevo día y hora para la continuación de la audiencia para el solo efecto de recibir y rendir la prueba ofrecida por las partes.

II.- En caso de haber terminado el estado de excepción constitucional, la audiencia **se realizará en la misma fecha fijada**, ya sea por vía remota respecto de todas las partes, de manera presencial para ambas o solo alguna de ellas, para lo cual deberán aportar los datos de contacto en la forma ya indicada y/o presentarse al llamado que **se hará** en dependencias del juzgado.

En todo caso, en razón de la observancia de las medidas sanitarias y conforme el cumplimiento del aforo de las dependencias del Tribunal, se insta a las partes a emplear la vía remota como forma de celebración de la audiencia, reduciendo así los tiempo de espera de los usuarios y evitar aglomeraciones.

Dese cumplimiento por las partes a lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a fijar domicilio en el radio urbano del tribunal, si no lo hubiese ya designado. De no cumplir con lo ordenado, téngaseles por apercibidos desde ya, notificándosele al que incumpla todas las resoluciones por el estado diario mientras no haga tal designación y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil.

Aquellas actuaciones practicadas por Receptores Judiciales y que, conforme al artículo 9° de la Ley N° 20.886 y el Acta N° 85-2019 de la Excma. Corte Suprema, ordenen su georreferenciación, deberán contar con dicho registro, bajo sanción de declarar de oficio su nulidad procesal.

Para los efectos de facilitar la comunicación con las partes del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Acta 53-2020 de la Excma. Corte Suprema, se les solicita a las partes y/o su respectivo abogado patrocinante que informen al tribunal un correo electrónico y un teléfono celular a los cuales puedan ser contactadas.

Notifíquese personalmente con a lo menos cinco días de anticipación.

Proveyó doña **KATHERINE GRACE CAMPBELL ESPINOSA**, Juez Suplente.
dhb

En **San Miguel**, a **catorce de Diciembre de dos mil veinte** , se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



CUMPLE LO ORDENADO.

S.J.L. en lo Civil 2 ° San Miguel.

Christian Araya Laso, abogado por la parte demandante, en los autos caratulados “ **ARAYA con MORAGA.; ROL 5890-2020**, a US. Respetuosamente digo:

Que por este acto vengo en cumplir lo ordenado por S.S señalando lo siguiente:

Que me valdré de la prueba documental. Tal como el contrato de arrendamiento, pruebas pagos y otros documentos pertinentes.

El contrato de arrendamiento comenzó a regir el día 11 de octubre de 2017, por el plazo de un año y fue estipulado como renovable.

POR TANTO,

Solicito a SS., tener por cumplido lo ordenado.

FOJA: 12 .- doce .-

NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
 JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
 CAUSA ROL : C-5890-2020
 CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, ocho de Julio de dos mil veintiuno

Proveyendo presentación de fecha 01 de julio de 2021, folio 15, como se pide, vengan las partes a nuevo comparendo de contestación, conciliación y prueba a celebrarse el día 18 de agosto de 2021, a las 09:30 horas.

En cuanto a la modalidad de celebración de la audiencia:

1.- El llamado se realizará de manera **presencial** en dependencias del Tribunal y la audiencia se celebrará con las partes que asistan, a quienes se les facilitará una sala habilitada para tales efectos y especialmente si carecen de medios tecnológicos.

2.- En el evento que alguna de las partes, quiera participar en la audiencia por medio de **videoconferencia**, deberá presentar un escrito por medio de la oficina judicial virtual, usando el tipo **“cumple lo ordenado”**, hasta antes de las 12:00 horas del día hábil anterior a la realización de la audiencia, indicando su voluntad en tal sentido, un correo electrónico y un teléfono celular a los cuales se les pueda contactar y enviar los datos de conexión.

3.- Todas las partes que concurran a la audiencia por vía remota o presencial, deben adoptar las medidas para que esté constituido el patrocinio y autorizado el mandato judicial **antes del inicio** de la audiencia, si correspondiere.

En todo caso y con motivo de la observancia de las medidas sanitarias y conforme el cumplimiento del aforo máximo de las dependencias del Tribunal, se insta a las partes a emplear la vía remota como forma de celebración de la audiencia, reduciendo así los tiempos de espera de los usuarios y evitar aglomeraciones.

Notifíquese por cédula esta resolución, con al menos cinco días de anticipación.

cbe

Resolvió doña KATHERINE GRACE CAMPBELL ESPINOSA, Juez Suplente.-

En San Miguel, a ocho de Julio de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



EN LO PRINCIPAL: SOLICITA NUEVA FECHA Y HORA PARA REALIZAR AUDIENCIA.

S.J.L. en lo Civil 2 ° San Miguel.

Christian Araya Laso, abogado por la demandante en juicio de arrendamiento, **ROL.: 5890-2020** respetuosamente a US. expone: que debido a numerosos imponderables relacionados con la pandemia mundial de C.O.V.I.D. que también ha experimentado Chile, no fue posible realizar la audiencia en la fecha fijada originalmente.

POR TANTO.: Vengo en solicitar, nueva fecha y hora para realizar dicha audiencia.

SOLICITO.: Respetuosamente a S.S. se sirva a acceder a lo solicitado fijando nueva fecha y hora para la mencionada audiencia.

FOJA: 14 .- catorce .-

NOMENCLATURA : 1. [4686]Nuevo domicilio
 JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
 CAUSA ROL : C-5890-2020
 CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, veintiséis de Julio de dos mil veintiuno

A la presentación de fecha 21 de julio de 2021, folio 17: Téngase presente el nuevo domicilio del representante legal de la sociedad demandada y de su aval y codeudor solidario, para todos los efectos legales.-

En San Miguel, a veintiséis de Julio de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.
 put



Rol.: C-5890 – 2020.
2º Juzgado Civil. San Miguel.
Juicio Arriendo.
Caratulado Araya Con Altomin.

Señala nuevo domicilio.

S.J.L. 2º en lo Civil San Miguel.

Christian Araya Laso, Abogado por la parte demandante, en autos sobre JUICIO DE ARRIENDO caratulados "ARAYA CON ALTOMIN", rol C-5890-2020, a S.S. respetuosamente digo:

Que por medio de este acto vengo en informar que las partes demandadas, don Carlos Antonio Moraga Cancino representante legal de Altomin, quien es también su codeudor solidario, tiene un nuevo domicilio, por lo que para efectos de notificarle la demanda señalo que su nuevo domicilio se encuentra en **calle Caracas 8447, comuna de Cisterna**.

POR TANTO, ruego a S.S. se sirva tenerlo presente.

FOJA: 16 .- dieciséis .-

NOMENCLATURA : 1. [4685]Notificación por art. 44 C.P.C.
 JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
 CAUSA ROL : C-5890-2020
 CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, veinte de Agosto de dos mil veintiuno

Proveyendo presentación de fecha 13 de agosto de 2021, folio 23, A lo principal: atendido el mérito de los antecedentes, en especial de los atestados receptoriales que obran en autos, como se pide, notifíquese de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil; Al otrosí: como se pide, vengan las partes a comparendo de contestación, conciliación y prueba a celebrarse el día 08 de septiembre de 2021, a las 09:30 horas;

En cuanto a la modalidad de celebración de la audiencia:

1.- El llamado se realizará de manera **presencial** en dependencias del Tribunal y la audiencia se celebrará con las partes que asistan, a quienes se les facilitará una sala habilitada para tales efectos y especialmente si carecen de medios tecnológicos.

2.- En el evento que alguna de las partes, quiera participar en la audiencia por medio de **videoconferencia**, deberá presentar un escrito por medio de la oficina judicial virtual, usando el tipo “**cumple lo ordenado**”, hasta antes de las 12:00 horas del día hábil anterior a la realización de la audiencia, indicando su voluntad en tal sentido, un correo electrónico y un teléfono celular a los cuales se les pueda contactar y enviar los datos de conexión.

3.- Todas las partes que concurran a la audiencia por vía remota o presencial, deben adoptar las medidas para que esté constituido el patrocinio y autorizado el mandato judicial **antes del inicio** de la audiencia, si correspondiere.

En todo caso y con motivo de la observancia de las medidas sanitarias y conforme el cumplimiento del aforo máximo de las dependencias del Tribunal, se insta a las partes a emplear la vía remota como forma de celebración de la audiencia, reduciendo así los tiempos de espera de los usuarios y evitar aglomeraciones.

Notifíquese por cédula esta resolución, con al menos cinco días de anticipación.

cbe

Resolvió doña KATHERINE GRACE CAMPBELL ESPINOSA, Juez Suplente.-

En San Miguel, a veinte de Agosto de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



EN LO PRINCIPAL: NOTIFICACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

EN EL OTROSI: QUE SE CITE A AUDIENCIA AL QUINTO DÍA HÁBIL DE NOTIFICADA LA DEMANDA.

S.J.L. en lo Civil (2º) San Miguel.

CHRISTIAN ARAYA LASO abogado, por la parte demandante, en los autos caratulados, “**ARAYA CON CONSTRUCTORA ALTOMIN**”, ROL N° **C-5.890-2020**, a US. respetuosamente digo:

Que, consta en autos por la certificación realizada por Ministro de Fe que la demandada, don Carlos Cancino Moraga representante legal y también codeudor solidario de constructora ALTOMIN, han sido realizadas las búsquedas positivas, en días distintos y en horas hábiles en su domicilio, no siendo habida, vengo en solicitar se ordene la notificación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO,

RUEGO A U.S.: Ordenar se notifique la demanda de autos, en la forma señalada en el artículo 44. del Código de Procedimiento Civil.

OTROSI: Que vengo en solicitar que la respectiva audiencia se realice al 5to día hábil de notificada la demanda de acuerdo a la ley 18.101 y sus modificaciones.

POR TANTO,

RUEGO A U.S.: Acceder a lo solicitado ordenando que la audiencia se realice al quinto día hábil de notificada la demanda.

NOMENCLATURA : 1. [61]Notificación de demanda
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
CAUSA ROL : C-5890-2020
CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, ocho de Septiembre de dos mil veintiuno
Notif. dda



NOMENCLATURA : 1. [4764]Aud. De Contes. Concil. y Prueba
 JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
 CAUSA ROL : C-5890-2020
 CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, ocho de Septiembre de dos mil veintiuno

A la hora señalada por el Tribunal se lleva a efecto audiencia de contestación, conciliación y prueba decretada en autos, la que tiene lugar con la comparecencia, vía remota por conexión digital Zoom, de doña Christian Mauricio Adrián Araya Laso, abogado y demandante, en esta causa, y en rebeldía de los demandados, quienes notificados en forma legal de la realización de esta audiencia, no aportaron datos de contacto para unirse a la misma; de igual modo se deja constancia que, efectuados los llamados de rigor en dependencias del Tribunal, no se presentó en esta sede ni la parte demandada ni ningún otro interesado en participar de esta diligencia.

Se tiene en este acto por practicada segunda reconvención legal de pago, en rebeldía de la parte demandada.

La demandante ratifica en este acto su demanda en todas sus partes, con costas, señalando además que la propiedad le fue restituida con fecha 12 de julio de 2021, a lo que el tribunal tiene presente en cuanto a la ratificación de la demanda y a lo expuesto en cuanto a la restitución del inmueble.

Señala la parte asimismo, que decide perseverar en cuanto al cobro de las rentas y a los servicios básicos que se encontraban impagos a la fecha de la restitución, ofreciendo de tal manera prueba documental que dice relación con el estado de pago de deudas de los consumos básicos a la época de la restitución del inmueble, pero en función del estado de los medidor. El tribunal se pronuncia respecto de los documentos, teniéndolos por ofrecidos, debiendo el demandante incorporarlos mediante un escrito a través de la oficina judicial virtual.

La demandante ofrece adjuntar algunos cheques del año 2019 y 2020 que contemplan el pago del canon de arriendo antes de la morosidad. El tribunal provee, indicando que debe ser incorporado mediante un escrito de la misma forma antes señalada.

Atenta la incomparecencia de la parte demandada se tiene por contestada la demanda, en rebeldía, y por igual motivo se tiene por frustrado el llamado a conciliación.

Existiendo hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, se recibe la causa a prueba, la que deberá recaer en los siguientes puntos:

- 1) Existencia del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes. Fecha de su celebración, rentas pactadas y demás estipulaciones.
- 2) Si las demandadas han pagado las rentas en el periodo pactado y en caso contrario, de adeudarlas a qué monto asciende.

El tribunal deja constancia que en este acto tiene por notificado del auto de prueba recién dictado a la parte demandante.



Ofrecida la palabra a la parte demandante, expone que presentará los cheques mencionados precedentemente y antecedentes y un poder de un mandatario que recibió los pagos representando a la arrendadora.

Atento lo previsto en el artículo 6° de la ley 21.226, se deja constancia que el término probatorio de autos se mantiene en suspenso mientras dicha norma produzca efecto, debiendo la demandante, una vez que la norma referida deje de producirlos, para la eventual prueba que desee rendir, deberá solicitar se fije día y hora para tal efecto.

Conforme a lo obrado se pone término a la diligencia, la que deberá continuar en el día y hora fijados al efecto, y se levanta acta respectiva; se deja constancia de que esta audiencia fue grabada íntegramente en el sistema Zoom, para todo efecto, siendo redactada la presente acta por doña Mónica Reveco Roa, Abogado administrativo de este Tribunal, y firmada solo por el Juez que dirige, en atención al estado de catástrofe que rige en la actualidad

Dirigió doña Katherine Campbell Espinosa, Juez Suplente

En **San Miguel**, a **ocho de Septiembre de dos mil veintiuno**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
CAUSA ROL : C-5890-2020
CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, trece de Septiembre de dos mil veintiuno

A la presentación de fecha 8 de septiembre de 2021: Previo a proveer, individualícese los documentos adjuntos conforme su contenido, e indíquese la forma legar en que se acompañan.

bmb

En San Miguel, a trece de Septiembre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



Rol.: C-5890 – 2020.
2º Juzgado Civil. San Miguel.
Juicio Arriendo.
Caratulado Araya Con Altomin.

**EN LO PRINCIPAL: Cumple lo ordenado.
EN EL OTROSÍ: Adjunta documentos.**

S.J.L. 2º en lo Civil San Miguel.

Christian Araya L, Abogado por la parte demandante, en autos sobre JUICIO DE ARRIENDO caratulados "**ARAYA CON ALTOMIN**", rol **C-5890-2020**, a **S.S.** respetuosamente señalo:

Que por medio de este acto vengo en cumplir lo ordenado adjuntando en el otrosí los documentos ofrecidos en autos . (Por medio electrónico, debido a las medidas de prevención y seguridad tomadas debido a la pandemia, para evitar eventuales riesgos infecciosos).

POR TANTO, ruego a S.S. se sirva por tener cumplido lo ordenado.

OTROSÍ: Adjunta los siguientes documentos:

1) Documentos de lecturas de consumos de Agua y electricidad para que la respectiva cuenta sea asumida por el demandado de acuerdo al **Art. 14 de la ley 18.101** y sus modificaciones.

a) **Acta certificada por el Sr. Notario don Luis Alberto Maldonado**, con la correspondiente lectura del **medidor de agua** realizada posteriormente a que el demandado hiciera entrega de la propiedad, con lectura 10068,999. m³.

b) **Acta certificada por el Sr. Notario don Luis Alberto Maldonado**, con la correspondiente lectura del **medidor de electricidad** realizada posteriormente a que el demandado hiciera entrega de la propiedad, con lectura 76827 kWh.

2) Copias de ocho pagos por concepto de canon de arriendo realizados por el arrendatario (por Constructora Altomin con sus cheques, entre los años 2019 y 2020) a la mandataria del arrendador.

3) Copia de Poder notarial amplio conferido por el arrendador a doña Aída Rosemarie Laso T. el cual la faculta para recibir pagos en su representación .

4) Copia Cédula de identidad de la mandataria.

POR TANTO,

Ruego a S.S. se sirva tenerlos por acompañados.

NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
CAUSA ROL : C-5890-2020
CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, catorce de Octubre de dos mil veintiuno

A la presentación de fecha 9 de octubre de 2021: A lo principal, téngase por cumplido lo ordenado y por acompañados, con citación. Al primer otrosí, previo a proveer, aclárese la resolución que cumple, atendido que no existen fojas en el expediente digital. Al segundo otrosí, por acompañado, bajo apercibimiento legal.

A la presentación de fecha 8 de septiembre de 2021: Estese a lo resuelto.
bmb

Dictada por don Gonzalo Neira Campos, Secretario Titular del Segundo Juzgado Civil de San Miguel, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Código de Procedimiento Civil.

En San Miguel, a catorce de Octubre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



EN LO PRINCIPAL: CUMPLE LO ORDENADO, REFERENTE A LOS DOCUMENTOS .

EN EL PRIMER OTROSI: CUMPLE LO ORDENADO.

EN EL SEGUNDO OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTO BAJO APERCIBIMIENTO.

S.J.L. en lo Civil 2 ° San Miguel.

Christian Araya Laso, por la parte demandante, en los autos caratulados " **Araya con Constructora ALTOMIN LTDA. "Nº C-5890-2020**, a US. Respetuosamente digo:

Que por este acto vengo en cumplir lo ordenado por S.S. a fojas nº20, señalando lo siguiente :

Se adjuntaron, a fojas nº19 los siguientes documentos:

1) Documentos de lecturas de consumos de Agua y electricidad para que la respectiva cuenta sea asumida por el demandado de acuerdo al Art. 14 de la ley 18.101 y sus modificaciones.

a) Acta certificada por el Sr. Notario don Luis Alberto Maldonado, con la correspondiente lectura del medidor de agua realizada posteriormente a que el demandado hiciera entrega de la propiedad, con lectura 10068,999. M³, bajo apercibimiento.

b) Acta certificada por el Sr. Notario don Luis Alberto Maldonado, con la correspondiente lectura del medidor de electricidad realizada posteriormente a que el demandado hiciera entrega de la propiedad, con lectura 76827 kWh, bajo apercibimiento.

- 2) Copias de ocho pagos por concepto de canon de arriendo realizados por el arrendatario (por Constructora Altomin con sus cheques, entre los años 2019 y 2020) a la mandataria del arrendador bajo apercibimiento.
- 3) Copia de Poder notarial amplio conferido por el arrendador a doña Aída Rosemarie Laso T. el cual la faculta para recibir pagos en su representación, bajo apercibimiento.
- 4) Copia Cédula de identidad de la mandataria, con citación.

POR TANTO,

Solicito a SS., tener por cumplido lo ordenado y tener por acompañados los documentos con citación.

PRIMER OTROSI: Que por este acto vengo en cumplir lo ordenado por S.S. a fojas nº20, señalando lo siguiente :que

- a) Que el contrato de arriendo fue firmado el día 17 de octubre de 2017.
- b) Que se pactó una renta de \$660.000 mensuales reajustables y que a la fecha de comenzar la morosidad (julio de 2020) el canon de arriendo era de \$720.000.
- c) Que el contrato estipula una multa del 25% de la renta pactada por mes de atraso.
- d) Que el inmueble fue entregado en pésimas condiciones de mantención, aseo y con numerosos daños en techos, pinturas, llaves, sanitarios etc. Es decir la demandada tampoco cumplió con el punto nº6 del contrato en el cual se obligaba a mantener y devolver el inmueble en buenas condiciones.
- e) Que el total de la deuda por concepto de arriendos adeudados asciende a 12 meses de arriendo (desde julio de 2020 hasta junio de

2021) más 25% de multas, es decir \$8.640.000 más 2.160.000 por concepto de multas, sumando un total de \$10.800.000.

- f) Que la demandada tampoco pagó los servicios básicos (agua y electricidad) y que hasta la fecha, debido a la situación de pandemia que vivió el país, tanto la compañía electricidad como la de agua no han entregado un monto exacto de la deuda, razón por la cual fueron autenticadas los respectivos estados de los medidores. ante el Sr. Notario don Luis Alberto Maldonado.

POR TANTO.:

RUEGO A S.S. tener por cumplido lo ordenado.

SEGUNDO OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTO BAJO APERCIBIMIENTO.

Que vengo en acompañar como medio de prueba el respectivo contrato de arriendo, bajo apercibimiento.

POR TANTO.:

RUEGO A S.S. tenerlo por acompañado.

NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
CAUSA ROL : C-5890-2020
CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, catorce de Diciembre de dos mil veintiuno

A la presentación de 7 de diciembre de 2021, folio 32, téngase presente lo que proceda de acuerdo a derecho.

Sin perjuicio lo anterior, a fin de dar curso progreso a los autos cúmplase por la demandante con lo ordenado en el penúltimo párrafo del acta de folio 27.-

dhb

En San Miguel, a catorce de Diciembre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



TENGASE PRESENTE.

S.J.L. en lo Civil 2 ° San Miguel.

Christian Araya Laso, abogado por la parte demandante, en los autos caratulados “**ARAYA con CONSTRUCTORA ALTOMIN. ROL.: 5890-2020,** a US.

Respetuosamente digo:

1) Que la presente demanda fue notificada (como consta en autos) a las compañías de agua y electricidad de acuerdo a la ley, para que los consumos sean pagados por los demandados: Sr. Carlos Cancino Moraga y la empresa ALTOMIN ambos responsables solidariamente y no por la demandante .

2) Que con el objeto de que las mencionadas cuentas sean refacturadas (de acuerdo a la ley 18.101 art. 14) ; los estados de los respectivos medidores (una vez recuperada la propiedad) fueron certificados por el Sr. Notario público don Luis Maldonado C. (documentos que ya fueron adjuntados en autos).

Las lecturas de medidores antes mencionadas fueron las siguientes:

Medidor de electricidad (ENEL): 76827 Kwh.

Medidor de agua (Aguas Andinas): 10068,999 m³.

Por lo tanto las refacturaciones deberían ser realizadas a partir de estas lecturas.

3) Ley 18.101,

Artículo 14.- En los juicios a que se refiere este Título en que se solicite la entrega del inmueble, el arrendador podrá hacer notificar la demanda a las empresas que suministren gas, energía eléctrica o agua potable, y en tal caso **el demandado será el único responsable de los consumos mientras dure la ocupación del inmueble por él mismo o por las personas a su cargo. Las empresas no podrán excepcionarse alegando ignorancia del domicilio del deudor.**

POR TANTO,

Solicito a SS., se sirva tener presente en el fallo y para todos los efectos legales .

FOJA: 26 .- veintiséis .-

NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
CAUSA ROL : C-5890-2020
CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, veintiuno de Diciembre de dos mil veintiuno

A la presentación de fecha 16 de diciembre de 2021, folio 34, a todo, previo a proveer, aclarar el solicitante los folios en específico respecto de los cuales se encuentra dando cumplimiento a lo ordenado. Se confiere un plazo de 10 días para dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, transcurrido el cual, de no mediar gestión útil, se tendrá por no efectuada la solicitud.
cbe

Resolvió don GONZALO ALEJANDRO NEIRA CAMPOS, Juez Suplente.-

En San Miguel, a veintiuno de Diciembre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



EN LO PRINCIPAL: TENGASE PRESENTE.

EN ELPRIMER OTROSI: CUMPLE LO ORDENADO.

EN ELPRIMER OTROSI: CUMPLE LO ORDENADO.

EN EL TERCER OTROSI: SE DE CURSO PROGRESIVO A LOS AUTOS.

S.J.L. en lo Civil 2 ° San Miguel.

Christian Araya Laso, por la parte demandante, en los autos caratulados “ **ARAYA con ALTOMIN., ROL 5890-2020**, a US. Respetuosamente digo:

EN LO PRINCIPAL :Que se tenga presente que los instrumentos de prueba ofrecidos en la audiencia ya han adjuntados a folio 28 de autos.

POR TANTO,

Solicito a SS., se sirva tenerlo presente.

EN EL PRIMER OTROSI:

Que vengo en cumplir lo ordenado en pagina 38 segundo párrafo, solicitando hora para continuar la audiencia, si su Señoría lo estima necesario.

POR TANTO,

Solicito a SS., tener por cumplido lo ordenado.

EN EL SEGUNDO OTROSI: que vengo en cumplir lo ordenado por S.S. aclarando lo solicitado a en pagina 34 primer párrafo : que cumplí lo requerido verbalmente en la audiencia por US, adjuntando los documentos ofrecidos por la vía electrónica debido a la situación de endemia.

POR TANTO,

RUEGO A US., tener por cumplido lo ordenado.

EN EL TERCER OTROSI: Que vengo en solicitar se dé curso progresivo a estos autos, dictando las resoluciones que en derecho procedan.

POR TANTO,

RUEGO A US., Se sirva dar curso progresivo a los autos.

FOJA: 28 .- veintiocho .-

NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
CAUSA ROL : C-5890-2020
CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, tres de Enero de dos mil veintidós

Proveyendo presentación de fecha 22 de diciembre de 2021, folio 36, téngase presente y por cumplido con lo ordenado a folio 35, por aclarado y rectificado en lo pertinente, forme parte integrante de la solicitud.

Proveyendo presentación de fecha 16 de diciembre de 2021, folio 34, a todo, para proveer, dese estricto cumplimiento a lo ordenado a folio 33, solicitando lo que en derecho corresponda, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 21.226.

cbe

Resolvió don GONZALO ALEJANDRO NEIRA CAMPOS, Juez Subrogante.-

En San Miguel, a tres de Enero de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



CUMPLE LO ORDENADO.

S.J.L. en lo Civil 2 ° San Miguel.

Christian Araya Laso, por la parte demandante, en los autos caratulados “**ARAYA con ALTOMIN., ROL 5890-2020**”, a US. respetuosamente digo: que vengo en cumplir lo ordenado corrigiendo errores involuntarios en el escrito a folio 34 de autos; quedando el escrito como sigue:

-

EN LO PRINCIPAL: TENGASE PRESENTE.

EN ELPRIMER OTROSI: CUMPLE LO ORDENADO.

EN EL SEGUNDO OTROSI: SE DE CURSO PROGRESIVO A LOS AUTOS.

S.J.L. en lo Civil 2 ° San Miguel.

Christian Araya Laso, por la parte demandante, en los autos caratulados “ ARAYA con ALTOMIN., ROL 5890-2020, a US. respetuosamente digo:

EN LO PRINCIPAL :Que se tenga presente que los instrumentos de prueba ofrecidos en la audiencia ya han adjuntados a folio 28 de autos.

POR TANTO,

Solicito a SS., se sirva tenerlo presente.

EN EL PRIMER OTROSI:

Que vengo en cumplir lo ordenado en folio 33 segundo párrafo, solicitando hora para continuar la audiencia, si su Señoría lo estima necesario.

POR TANTO,

Solicito a SS., tener por cumplido lo ordenado.

EN EL SEGUNDO OTROSI: *Que vengo en solicitar se dé curso progresivo a estos autos, dictando las resoluciones que en derecho procedan.*

POR TANTO,

RUEGO A US., *Se sirva dar curso progresivo a los autos.*

-

POR TANTO,

RUEGO A US., *Se sirva tener por cumplido lo ordenado.*

FOJA: 30 .- treinta .-

NOMENCLATURA : 1. [1635]No ha lugar
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
CAUSA ROL : C-5890-2020
CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, veintiséis de Mayo de dos mil veintidós

A la presentación de fecha 24 de mayo de 2022 (Folio 38): A lo principal: No ha lugar en la forma solicitada; Al otrosí: Estese al mérito de lo resuelto con fecha 14 de octubre de 2021 a folio 31.

Cmp.-

En San Miguel, a veintiséis de Mayo de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



**EN LO PRINCIPAL: CUMPLE LO ORDENADO.
EN EL PRIMER OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTOS**

S.J.L. en lo Civil 2 ° San Miguel.

Christian Araya Laso, abogado por la parte demandante, en los autos caratulados “ ARAYA con ALTOMIN., ROL 5890-2020, a US. respetuosamente digo:

EN LO PRINCIPAL :Que vengo en cumplir lo ordenado en folio 37, solicitando hora a US. con el propósito de continuar con la audiencia.

POR TANTO,
Solicito a SS., tener por cumplido lo ordenado.

EN EL PRIMER OTROSI:Que vengo en reiterar los documentos probatorios ofrecidos:

1) Documentos de **lecturas de consumos de Agua y electricidad** para que la respectiva cuenta sea asumida por el demandado de acuerdo al Art. 14 de la ley 18.101 y sus modificaciones.

a) Acta certificada por el Sr. Notario don Luis Alberto Maldonado, con la correspondiente lectura del medidor de agua realizada posteriormente a que el demandado hiciera entrega de la propiedad, con lectura 10068,999. m³.

b) Acta certificada por el Sr. Notario don Luis Alberto Maldonado, con la correspondiente lectura del medidor de electricidad realizada posteriormente a que el demandado hiciera entrega de la propiedad, con lectura 76827 kWh.

2) **Copias de ocho pagos por concepto de canon de arriendo** realizados por el arrendatario (por Constructora Altomin con sus cheques, entre los años 2019 y 2020) a la mandataria del arrendador.

3) **Copia de Poder notarial** amplio conferido por el arrendador a la mandataria doña Aída Rosemarie Laso T. el cual la faculta para recibir pagos en su representación .

4) **Copia Cédula de identidad de la mandataria.**

POR TANTO,
Solicito a SS., se sirva tenerlos por acompañados.

NOMENCLATURA : 1. [1401]Remítase por acumulación a Insolv.
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
CAUSA ROL : C-5890-2020
CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, veintidós de Agosto de dos mil veintidós

Por ingresado a despacho con esta fecha.

Por recibido oficio del 4º Juzgado Civil de San Miguel, con citación.

Atendido el mérito del oficio que antecede y conforme a lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley N° 20.720, remítase copia de estos autos digitales junto a sus custodias (de haberlas), oficiándose al efecto, al 4º Juzgado Civil de San Miguel, en causa ROL N° C-711-2022, para los fines pertinentes.

Sirva la presente resolución de suficiente y atento oficio remitir.
Hecho, archívese.

Proveyó don GONZALO NEIRA CAMPOS, Juez Suplente.

dhb

En **San Miguel**, a **veintidós de Agosto de dos mil veintidós**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



4º Juzgado Civil de San Miguel

OFICIO SOLICITANDO INFORME

OFICIO N°1533 “SIN COSTO”

En autos ejecutivos Rol N° C-711-2022, caratulados “/CONSTRUCTORA **ALTOMIN LTDA**”, por resolución de fecha **08 de Agosto de 2022**, se ha ordenado oficiar a US, a fin de solicitar la remisión junto con sus documentos originales de las siguientes causas de ingreso de vuestro Tribunal rol C-5890-2020 caratulada Araya con Constructora Altomin, para que en conformidad a lo dispuesto en los artículos 129,142 y siguientes de la Ley 20.720, se proceda a una eventual acumulación a este procedimiento concursal.

Saluda atentamente a US.

CLAUDIA MARIN CAMPUSANO
JUEZ TITULAR.

EDITH ALVAREZ CAROCA
SECRETARIA SUBROGANTE.

AL: SR. (A) JUEZ DEL 2º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL
P R E S E N T E .-



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QQXXXXQSDZS

NOMENCLATURA : 1. [95]Archivo del expediente en el Tribunal
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel
CAUSA ROL : C-5890-2020
CARATULADO : ARAYA/CONSTRUCTORA ALTOMIN LTDA

San Miguel, cuatro de Junio de dos mil veinticuatro

Por ingresado a despacho

Atendido el tiempo transcurrido sin mediar gestión útil, archívese digitalmente, remítanse sus documentos de custodia en su oportunidad.-
avv

En San Miguel, a cuatro de Junio de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FPYQXNCEXY